



ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE Nº 40-23/21ABS, TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA E INTERVENCIÓN DELEGADA EN SEGOVIA.

La Dirección Provincial de la TGSS en Segovia, necesita proceder a la contratación con una empresa especializada y clasificada como servicio de prevención ajeno, para la realización del reconocimiento médico laboral a los empleados públicos de la Dirección Provincial de la TGSS, Unidad Provincial de Informática (UPI) e Intervención Delegada en Segovia, al no ser posible realizarlo por medios propios.

Según consta en la memoria aportada por la Secretaría Provincial, la necesidad se justifica en base a los siguientes motivos:

. El artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, constituyendo igualmente una obligación de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.

. El artículo 22 de esta ley se concreta la obligación accesoria del empresario de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

. El artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece lo siguiente:

“En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3º.- Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos”.

Y el artículo 38 “Colaboración con el Sistema Nacional de Salud” del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece en el punto 2 “El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria”.

Por todo ello es necesario garantizar a los empleados públicos de la DP de la TGSS de Segovia la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo y la realización de reconocimientos médicos que correspondan al personal de nueva incorporación, de reincorporación tras una ausencia prolongada por motivos de salud al que se asignen tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

Así como proceder a la contratación de los reconocimientos médicos otorrino-laringológicos, ginecológicos y urológicos.



De los argumentos expuestos, se deduce que la necesidad a la que se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional.

Por otra parte, se prevé la división por lotes, según el siguiente detalle:

- Lote 1. Reconocimiento médico general
- Lote 2. Reconocimiento médico otorrino-laringológico
- Lote 3. Reconocimiento médico ginecológico
- Lote 4. Reconocimiento médico urológico

Asumiendo dicha necesidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), esta Unidad formula la siguiente,

PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE

PRIMERO.- En virtud de lo previsto en el artículo 116.1 de la LCSP, se ordene el inicio del expediente n.º 40-23/21ABS, para la contratación de los servicios para la realización de reconocimiento médico a los empleados públicos de la Dirección Provincial de la TGSS, UPI e Intervención Delegada en Segovia.

SEGUNDO.- Que la naturaleza jurídica de este contrato se defina como de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la LCSP, procediendo a la división en lotes, según lo dispuesto en el art.º 99.3 de la citada Ley.

Asimismo, no estará sujeto a regulación armonizada según el artículo 22.1c) de la LCSP.

TERCERO.- Que el presupuesto base de licitación que, como límite máximo de gasto que en virtud de este contrato compromete esta Entidad, asciende a la, cantidad **dieciséis mil ciento veinte (16.120,-€), IVA exento**, que se imputará a la aplicación 4591 1623 del Presupuesto de Gastos y Dotaciones de esta Dirección Provincial de la TGSS, para los ejercicios 2023 y 2024, de acuerdo con el siguiente detalle de imputación y distribución de anualidades:

- Importe máximo (IVA exento): 16.120,00 €
- Distribución estimada de anualidades:
 - Año 2023: 15.420,00 €
 - Año 2024: 700,00 €

CUARTO. - Que, a los efectos previstos en el artículo 116.4 de la LCSP, resultarán de aplicación al expediente de referencia las siguientes circunstancias:

Procedimiento de licitación: Atendiendo a su valor estimado, la adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado a que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.2 de la LCSP.

A tales efectos, la convocatoria de licitación del contrato se publicará en el perfil de contratante de acuerdo con lo establecido en el art.º 159.2 de la LCSP, y conforme a los plazos previstos en el artículo 159.3 de la LCSP.



Clasificación/criterios de solvencia exigidos:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6, apartado b), de la LCSP, en el presente procedimiento se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Criterios de adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.g) de la LCSP, se evaluarán las proposiciones presentadas con el fin de obtener una mejor relación calidad-precio con los siguientes criterios económicos y cualitativos en la medida que éstos están vinculados con el objeto del contrato, para cada uno de lotes:

Criterios de adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.g) de la LCSP, se evaluarán las proposiciones presentadas con el fin de obtener una mejor relación calidad-precio con los siguientes criterios económicos y cualitativos en la medida que éstos están vinculados con el objeto del contrato, para cada uno de lotes:

Lote 1.- Reconocimiento médico-laboral con especial atención al aparato musculoesquelético

1.- Criterio económico: 70 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 30 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:

- Hasta un total de 25 puntos, la ejecución por el contratista de las prestaciones que se definen en la cláusula 13.2.2.1) del PCAP
- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.

Lote 2.- Reconocimiento médico otorrinolaringológico

1.- Criterio económico: 90 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 10 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:



- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.
- 5 puntos por realizar una valoración foniátrica, con la finalidad de **detectar oportunamente alteraciones en las cuerdas vocales, evitar futuros daños y complicaciones en la voz.**

Lote 3. Reconocimiento médico ginecológico

1.- Criterio económico: 95 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 5 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:

- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.

Lote 4. Reconocimiento médico urológico

1.- Criterio económico: 95 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 5 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:

- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.

Valor estimado del contrato: Según consta en la memoria de la Unidad peticionaria, la prestación de este servicio está exenta de tributación del IVA, según se establece en el artículo 20 de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El valor estimado de este contrato se desglosa de la siguiente forma:

Lote	Denominación	Nº Unidades estimadas	Importe unitario IVA exento	Importe máximo a efectos de licitación (IVA exento)
1	RM Laboral General con especial atención al aparato musculo-esquelético	76	70 €	5.320 €
2	RM específico otorrino-laringológico	66	60 €	3.960 €
3	RM específico ginecológico	42	120 €	5.040 €
4	RM específico urológico	24	75 €	1.800 €
TOTAL:				16.120 €



Con la siguiente distribución por anualidades:

Entidad	Rúbrica presupuestaria	Lote	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Total
TGSS	4591 1623	1	4.620,00 €	700,00 €	5.320,40 €
TGSS	4591 1623	2	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €
TGSS	4591 1623	3	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €
TGSS	4591 1623	4	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Total			15.420,00 €	700,00 €	16.120,00 €

Aplicación presupuestaria: 4591 1623

Existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto/anteproyecto de gasto y dotaciones del INSS, para el ejercicio 2022/2023, para atender el gasto derivado de esta propuesta.

A estos efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias vigentes en cada momento de las Administraciones Públicas sujetas a la LCSP.

Régimen de recurso y jurisdicción competente

De acuerdo con lo establecido el artículo 44.6 de la LCSP, los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, en los plazos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respectivamente.

El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato será el contencioso-administrativo.

Necesidad a la que se pretende dar satisfacción: Según memoria suscrita por la Unidad peticionaria, de la que se desprende una relación con el objeto del contrato directa, clara y proporcional.

QUINTO.- Garantías: En este procedimiento no procede la constitución de garantías, de conformidad con lo establecido en el art. 159.6.



SEXTA.- Revisión de precios: Atendiendo a la naturaleza de la prestación, y conforme a lo previsto en el artículo 103 de la LCSP en este procedimiento no se admite la revisión de precios según la cláusula decimotercera del PCAP.

Segovia,
La Unidad Tramitadora,

SANCHO SANZ
ELENA - DNI
16793298D

Firmado digitalmente
por SANCHO SANZ
ELENA - DNI 16793298D
Fecha: 2023.04.13
09:30:18 +02'00'

Vista la presente propuesta, esta Dirección Provincial:

RESUELVE

Prestar su conformidad a la citada propuesta, aprobando el contenido que en la misma se refleja expediente. 40-23/21ABS

Segovia,
El Órgano de Contratación,
EL Director General,
P.D. El Director Provincial,
(Resolución de 23/07/2020, BOE 04/08/2020)
EL DIRECTOR PROVINCIAL
P.S. Acuerdo del Director General 07/02/2023
La Secretaria Provincial

lourdes.sanz@seg-
social.es - 40IU0084

Firmado digitalmente por
lourdes.sanz@seg-social.es -
40IU0084
Fecha: 2023.04.13 09:31:49 +02'00'